

Nr. 205 Bemerkungen des Reichsministers des Innern zum Entwurf einer Dritten Verordnung über den Neuaufbau des Reichs. 18. Dezember 1936

R 1501/5443, S. 93–101 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Geheim

I. Die allgemeine und innere Verwaltung ist das Fundament der zivilen Reichsverteidigung und damit ein wesentlicher Faktor der Rüstung². Ebenso wie die Wehrmacht muß daher die allgemeine und innere Verwaltung wehrhaft und schlagkräftig gemacht werden, damit sie die vielfältigen Aufgaben der Mobilmachungsvorbereitungen schnell, zuverlässig und tatkräftig erfüllen kann. Der derzeitige Zustand der gesamten Verwaltung ist nicht geeignet, ein schnelles und schlagkräftiges Funktionieren der Verwaltung zu gewährleisten. Die Schlagkraft aller Verwaltungszweige leidet insbesondere unter folgenden Mißständen:

– a)

Verschiedenartigkeit und damit Uneinheitlichkeit des Verwaltungsaufbaues in den einzelnen Ländern. Der Verwaltungsaufbau in Preußen ist beispielsweise anders als der Verwaltungsaufbau in Baden, und der Verwaltungsaufbau in Baden wieder anders als der in Bayern.

– b)

Zersplitterung der einheitlichen Wirtschafts- und Lebensräume in eine Vielzahl von Verwaltungsbezirken durch zahlreiche Enklaven und durch Gebietsteile der kleinen und kleinsten Länder.

– c)

Aufspaltung der Verwaltung in die *landesrechtlich* geordnete allgemeine und innere Verwaltung und in zahlreiche Reichssonderverwaltungen.

– d)

Verschiedenartigkeit und dadurch bedingte Überschneidungen der Verwaltungsbezirke der verschiedenen Landes- und Reichsverwaltungen.

Die schwerwiegenden Folgen dieses Zustandes sind Zuständigkeitsverschiedenheiten und Zuständigkeitsunklarheiten in den einzelnen Länderverwaltungen, Reibungen zwischen den Behörden der Landesverwaltungen und der Reichssonderverwaltungen, Verzögerungen, Schwerfälligkeit und Unwirtschaftlichkeit des gesamten Verwaltungsapparates, mangelnde Schlagkraft und mangelnde Krisenfestigkeit.

Auch die zivilen Mobilmachungsvorbereitungen, die einen erheblichen Teil der gesamten Mobilmachungsvorbereitungen darstellen, werden durch die Uneinheitlichkeit der Verwaltungsorgani-

¹ Vorlage des RIM an StdF, RKrM, PrMP und StSRk mit dem Bemerken, Hitler habe „einer deutschen Flurbereinigung in dem aus der Anlage ersichtlichen Umfange grundsätzlich zugestimmt“, er solle die VO ihrer Bedeutung wegen auch selbst zeichnen, und der Bitte um Mitteilung etwaiger Bedenken bis 5. 1. 1937. Die VO umfaßte nur sechs Paragraphen, § 1 bestimmte: „Unter den deutschen Ländern wird nach Maßgabe der Anlage eine Gebietsbereinigung vorgenommen.“ Die territorialen Änderungen waren in einer 18seitigen Anlage aufgelistet; R 1501/5443, S. 65–90; vgl. APK II 3, Reg. Nr. 31179.

Der Entwurf schloß an das Projekt eines sog. FlurbereinigungsG vom Sept. 1935 an; s. Dok. Nr. 61 Anm. 10. Unmittelbar vorausgegangen war im Nov. 1936 eine erweiterte Fassung als „Zweites Gesetz zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung“, das außer der Bereinigung der En- und Exklaven auch die Aufhebung der Länder Braunschweig und Anhalt vorgesehen hätte und deshalb (wie seine später erneuerte Fassung, u. Anm. 12) von Hitler abgelehnt worden sein dürfte; vgl. Dok. Nr. 198, zu Anm. 3. Zu diesem Vorläuferentwurf s. die geh. Ministervorlage StS Pfundtners vom 30. 11. 1936 in: R 1501/5450, S. 9–11.

² Zu den nachfolg. Ausführungen vgl. bereits die Argumentation in Dok. Nr. 61 a.

sation in erheblichem Umfange verzögert. Für den Ernstfall bestehen schwerste Bedenken, ob die Verwaltung im umfassenden Sinne in ihrem derzeitigen Zustand den schweren Belastungen gewachsen sein wird, die die Kriegsaufgaben für die Verwaltung mit sich bringen. Die Unhaltbarkeit des derzeitigen Verwaltungszustandes zeigt sich heute bereits allenthalben bei den Schwierigkeiten, auf die die Durchführung des Vierjahresplanes im nichtmilitärischen Bereich stößt. Um im nichtmilitärischen Raume die Voraussetzungen für eine den Kriegsaufgaben gewachsene leistungsstarke Verwaltung zu schaffen, ist es notwendig, das Instrument der Verwaltung wehrhaft und scharf zu machen. Die hierzu unbedingt erforderlichen Maßnahmen müssen schnellstens vorgenommen werden.

Wichtigste Voraussetzung für das Funktionieren einer gebietskörperschaftlichen Verwaltung ist ein planmäßiger Aufbau in sachlicher und räumlicher Beziehung. Dabei ist wieder wesentlichste Vorbedingung für eine leistungsfähige Verwaltungsorganisation eine klare und vernünftige Ordnung des Raumes, insbesondere in den unteren und mittleren staatlichen Verwaltungsbezirken. In dieser Hinsicht liegt dem Verwaltungsaufbau des Dritten Reiches eine aus den traurigsten Zeiten deutscher Vergangenheit überkommene Bezirkseinteilung zugrunde. Im Laufe der Zeit haben sich die meisten Reichsverwaltungszweige von der „*ländermäßig*“ bedingten Bezirkseinteilung frei gemacht; ihre räumliche Gliederung wurde lediglich durch *Zweckmäßigkeitsgründe* bestimmt. Wo der nach Landesbezirken aufgezugene Apparat der Reichs-Verwaltung sich wegen der mangelnden Homogenität der Länder als unbrauchbar erwies, haben einzelne Verwaltungen es sogar vorgezogen, sich unter Verzicht auf die staatliche Organisation eine berufsständische Selbstverwaltung einzurichten, deren bezirkliche Gliederung ebenfalls allein durch Zweckmäßigkeitserwägungen bestimmt wurde. Nur die umfassendste und daher wichtigste Verwaltung, nämlich die allgemeine und innere Verwaltung mußte sich bis heute mit *den* Verwaltungsräumen abfinden, die allein durch die überkommenen, auch durch das Neaufbaugesetz nicht beseitigten Landesgrenzen abgesteckt sind.

Der heutige durch bunte Vielgestaltigkeit gekennzeichnete Zustand der Gebietsgliederung wie der Verwaltungsorganisation im Reich muß zu einem unerwünschten Nebeneinander und Durcheinander führen. Dieser Zustand mag in ruhigen Zeiten tragbar sein; er ist nicht mehr tragbar, wenn an die Schlagfertigkeit der Verwaltung einmal höhere Anforderungen gestellt werden.

II. Das *deutsche* Volk lebt heute in einem Zustand der Mobilmachung. Während der Aufbau der *Wehrmacht* – auch in der *örtlichen* Gliederung – naturgemäß einzig und allein durch Zweckmäßigkeitserwägungen bestimmt wird, sind dem *zivilen Gegenspieler* der Wehrmacht in verwaltungsorganisatorischer Beziehung die Hände gebunden; die zivile Verwaltung ist in der Gestaltung ihrer Organisation nicht frei; sie muß noch heute unter Zugrundelegung einer räumlichen Gliederung arbeiten, die in ihren Grundzügen nicht zuletzt durch Napoleon gestaltet worden ist. Mit kunstvollen Konstruktionen ist versucht worden, der Wehrmacht in den verschiedenen vertikalen Gliederungen sowohl im Frieden wie für den Ernstfall einen brauchbaren zivilen Gegenspieler einzurichten; bald hat man versucht, die unbrauchbaren Verwaltungsbezirke, wie sie durch die Zwergländer und Länder mit starker Gebietszerrissenheit geboten waren, durch die Amtsbezirke der Reichsstatthalter zu ersetzen; bald hat man in mehr oder weniger enger Anlehnung an bestehende Verwaltungseinrichtungen neue Verwaltungsnetze über das Reichsgebiet gelegt; schließlich hat man in der Erkenntnis, daß der bestehende Aufbau der Verwaltung im Ernstfall versagen muß, ein Gerippe für eine neue Verwaltung im Ernstfall geschaffen³.

Es ist aber unmöglich, für den Ernstfall einen anders gearteten Verwaltungsapparat aufzuziehen, als er schon zu Friedenszeiten besteht; der Apparat, der im Ernstfall funktionieren soll, muß im Frieden eingespielt sein. Eine grundlegende Organisationsänderung, die erst beim Übergang zum Ernstfall vollzogen wird, muß im entscheidenden Augenblick versagen. Die Dinge liegen hier nicht anders, als wenn etwa im Bereiche der Wehrmacht im Augenblick der Mobilmachung die Gliederung in

³ Vgl. hierzu Dok. Nr. 184 Ziff. 6, zum Projekt eines KriegsverwaltungsG dort Anm. 14.

Regimenter und Divisionen durch die Bildung von Brigadeverbänden ersetzt würde, oder als wenn die Wehrmacht im Augenblick der Mobilmachung die eingeführten Geschütze und ein erprobtes Schießverfahren gegen Schußwaffen mit neuartiger Schießtechnik austauschen wollte.

Niemand kann bei diesem undurchsichtigen, uneinheitlichen und nur auf die engen Fachinteressen der einzelnen Verwaltungszweige abgestellten Verwaltungsaufbau, dessen Unzulänglichkeit bereits im Frieden Anlaß zu organisatorischen Neuschöpfungen für den Ernstfall gegeben hat, die Verantwortung für das Funktionieren der öffentlichen Verwaltung im Ernstfall übernehmen. Ist aber die Unzulänglichkeit des bestehenden Verwaltungsaufbaues ausnahmslos anerkannt, dann ist es ausgeschlossen, den bestehenden Zustand beizubehalten und sich statt einer radikalen Neuordnung mit der Schaffung einer „Auffangorganisation“ für den Ernstfall zu begnügen.

III. Eine *Entscheidung* über die *Grundzüge der Neugliederung* – die *Durchführung* der Neugliederung könnte auf weite Sicht zurückgestellt werden! – würde es ermöglichen, sämtliche Organisationsmaßnahmen bei allen Verwaltungen auf das Endziel abzustimmen, so daß bei der Fülle der organisatorischen Neuaufbaumaßnahmen aller Verwaltungen die „Neugliederung“ letztlich nur einen tatsächlich bereits bestehenden Zustand untermauern würde. – Solange aber mit einer solchen Entscheidung nicht zu rechnen ist, muß die Verwaltung sich mit den bestehenden Gebietskörperschaften in Gestalt der preußischen Provinzen oder der größeren außerpreußischen Länder abfinden; diese bilden immerhin brauchbare Verwaltungseinheiten, während die Zwergländer und diejenigen Länder, die, wie z. B. Braunschweig aus 28 und Anhalt aus 8 Gebietsfetzen bestehen, als Verwaltungseinheiten unbrauchbar sind; bei ihnen gibt es keine Instanz, der die Funktionen eines *Oberpräsidenten*, eines Reichsstatthalters oder einer (außerpreußischen) Landesregierung übertragen werden könnten; auch findet sich bei ihnen keine Stelle, die mit der eines *Regierungspräsidenten* vergleichbar wäre; selbst für eine Einteilung in *untere* Verwaltungsbezirke fehlen die Voraussetzungen. Somit besteht sogar im heutigen Einheitsreich nicht die Möglichkeit für einen *reichseinheitlichen* Verwaltungsaufbau in der *Provinzial*- wie in der *Bezirks*- und in der *Kreis*instanz. Umgekehrt aber bildet dieser Zustand die Grundlage für das Bestreben der Fachverwaltungen, ihre Organisation unabhängig von der ländermäßigen Grenzziehung aufzubauen.

IV. Solange indes auch eine Beseitigung der kleinen und kleinsten Länder nicht möglich ist, tritt die Beseitigung der auf der deutschen Landkarte versprengt liegenden 130 Gebietsausschlüsse in den Vordergrund. Wenn auch durch eine solche, auf die Exklavenbeseitigung beschränkte Maßnahme die Voraussetzung für die Bildung einheitlicher Verwaltungsbezirke, insbesondere der Kreise noch im Reich nicht geschaffen werden, so bedeutet eine solche *Flurbereinigung*, die das Ziel des anliegenden Verordnungsentwurfs ist, wenigstens einen *Anfang*, indem hierdurch die schlimmsten Auswüchse der deutschen Gebietszerrissenheit beseitigt werden. Die *Reichsfinanzverwaltung* hat die Exklaven für ihren Geschäftsbereich bereits verschwinden lassen (Erstes Gesetz zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung vom 27. 2. 34⁴); auch die *Wehrmacht* hat gelegentlich der Wehrbezirkseinteilung vom 1. Oktober 1936⁵ für das Erfassungs-, Ersatz- und Musterungswesen die Exklaven beseitigt; dem Erfolg dieser Maßnahme waren aber dadurch Grenzen gezogen, daß der *zivile* Verwaltungsapparat der Exklave nach wie vor auf das „Stammland“ ausgerichtet ist.

V. Die Forderung der Erhaltung der kleinen und kleinsten Länder zieht der Gebietsbereinigung engere Grenzen:

a) Was die *Größenordnung* der im Zuge der Flurbereinigung zu beseitigenden Exklaven betrifft, so fallen nach dem Verordnungsentwurf nur solche Gebietsteile unter die Flurbereinigung, die – ein jeder für sich – *nicht* die Größe eines unteren Verwaltungsbezirks haben. – Hiermit sind die im Zuge

⁴ RGL. I S. 130; S. ARH I/2, Nr. 311 P. 3.

⁵ VO über die Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich (RGL. I S. 811, 863).

der Flurbereinigung zu beseitigenden Gebietsteile (mit einer Zahl von insgesamt 181 156 Einwohnern) fest umschrieben; sie sind in der *Anlage zum Verordnungsentwurf* im einzelnen aufgeführt. Die Zuteilung jeder Exklave an das aufnehmende Land ist in der Weise vorgesehen, daß sie regelmäßig demjenigen unteren Verwaltungsbezirk zugeteilt wird, von dem sie ganz oder zum größeren Teil eingeschlossen wird.

b) Nur in drei Fällen sind in die Gebietsbereinigung Gebietsteile einbezogen worden, die die Größe eines selbständigen unteren Verwaltungsbezirks besitzen:

– 1.

mit ausdrücklicher Zustimmung des Führers und Reichskanzlers wird *Wilhelmshaven mit Rüstringen* vereinigt⁶,

– 2.

im Zusammenhang mit der Gebietsbereinigung zu 1) fällt der oldenburgische *Landesteil Birkenfeld* an die Rheinprovinz,

– 3.

*Wesermünde wird mit Bremerhaven vereinigt*⁷.

Diese drei Gebietsbereinigungen sind besonders dringlich. Es besteht kein Anlaß, sie außerhalb der allgemeinen Flurbereinigung zum Gegenstand einer *besonderen* gesetzlichen Regelung zu machen; die hierdurch berührte Einwohnerzahl ist mit insgesamt 164 050 geringer als die durch die eigentliche „Exklavenbeseitigung“ berührte Einwohnerzahl (181 156). Die gleichfalls dringliche Zusammenfassung von Gebietsteilen an der unteren Elbe zu einem *Groß-Hamburg* bleibt *besonderer gesetzgeberischer Regelung* Vorbehalten⁸.

VI. Die Frage, ob *Braunschweig*, das von seinen 28 Gebietsteilen 25 Teile verliert, weil sie nicht die unter Ziffer V genannte Mindesthöhe eines unteren Verwaltungsbezirks haben, eine „Gebietskompensation“ erhalten könne, muß aus staatsrechtlichen wie aus politischen Gesichtspunkten verneint werden. Ganz abgesehen davon, daß der „Verlust“ für Braunschweig an Einwohnerzahl in den 25 abzugebenden Gebietsfetzen mit 28 745 Einwohnern nur 5,6% der Gesamteinwohnerzahl von Braunschweig beträgt⁹, müßte bei einer solchen Gebietskompensation in dem an Braunschweig abzutretenden preußischen Gebiet *braunschweigisches* Recht eingeführt werden¹⁰; bei späterer Umbildung des Landes Braunschweig in einen preußischen Regierungsbezirk müßte wieder der *preußische* Rechtsstand eingeführt werden, bis schließlich die Überleitung in das *Reichsrecht* erfolgt.

– Nach der politischen Seite würde es nicht verstanden werden (Volksabstimmung 1923!¹¹), wenn unter Zuteilung von preußischem Gebiet ein wohlabgerundetes Land stark welfischen Einschlages geschaffen würde¹².

⁶ Im Verband des Landes Oldenburg.

⁷ Im Verband des Landes Bremen.

⁸ Erfolgte durch das *Gesetz über Groß-Hamburg und andere Gebietsbereinigungen* vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 91); s. Folgeband, Dok. vom 17.1. und Kabinettsitzung vom 26. 1. 1937, P. 3.

⁹ Anm. in der Vorlage: „Von *Braunschweig* (513 000 Einw.) gehen auf Preußen 25 Gebietsteile mit 31 124 Einwohnern über; Braunschweig erhält 3 preußische Gebietseinschlüsse mit 2379 Einwohnern.“

¹⁰ Vgl. § 2 (1) des VO-Entw.: „In den Gebietsteilen, deren Zugehörigkeit zu einer Gebietskörperschaft oder zu einem Verwaltungsbezirk sich nach § 1 ändert, treten, soweit nicht die zuständigen Reichsminister im Einvernehmen mit dem Reichsminister des Innern etwas anderes bestimmen, die Rechts- und Verwaltungsvorschriften der aufnehmenden Gebietskörperschaft und des aufnehmenden Verwaltungsbezirks in Kraft.“

¹¹ In den Jahren 1922/23 hatte die Deutsch-Hannoversche Partei (sog. Welfenpartei) eine Volksabstimmung zur Wiedererrichtung des (1866 als Königreich aufgelösten) Landes Hannover propagiert, mit dem Land Braunschweig als Kern und unter Angliederung der preuß. RegBez. Stade und Lüneburg. Das Vorhaben war im Juni 1923 vom Direktorium der Partei mit Rücksicht auf den Ruhrkampf zurückgestellt und nicht wieder aufgegriffen worden. ARW, Kab. Cuno, Nr. 2 Anm. 6; SCHULTHEISS 1923, S. 16, 119.

¹² Zum Fortgang: Am 11. 1. 1937 informierte der RIM die Ressorts, daß mittlerweile von verschiedenen Seiten, insbes. vom StöF, RFM und PrFM „der dringende Wunsch nach *Weitersteckung* des Zieles erhoben und dem Verlangen nach Einbeziehung wenigstens der kleinsten Länder in die Gebietsbereinigung Ausdruck gegeben worden“ sei; er komme deshalb auf den Entwurf eines „Zweiten Gesetz zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung“ (o. Anm. 1) zurück und hoffe ihn möglichst schon am 26. 1. zur Beschlußfassung des Kabinetts stellen zu können; R 1501/5443, S. 105–111. Der heil. GesEntw. sah die Auflösung der Länder

Braunschweig, Anhalt, Lübeck, Schaumburg-Lippe und Lippe vor, die Vereinigung von Wesermünde und Bremerhaven im preuß. (nicht im bremischen) Staatsverband, generell die Einbeziehung auch aller Exklaven bis zur Landkreisgröße in die Gebietsbereinigung, um nunmehr die Bildung einheitl. Regierungsbezirke im gesamten Reich zu ermöglichen; ebd. S. 113–149; ohne Anlage auch in: R 1501/5450, S. 25–29; vgl. BACHNICK S. 176f. Hätte der VO-Entw. nur 0,26% der Gesamtfläche des Reichs betroffen, so dieser GesEntw. immerhin 2,6%. Eine Vorlage ans Kabinett erfolgte indes nicht, weil auf der Chefbesprechung vom 14. 1. 1937 über den Entwurf des Groß-Hamburg-Gesetzes sogar bezügl. der Beseitigung aller Exklaven unter Kreisgröße kein Einvernehmen zu erzielen war; s. Folgeband, Dok. vom 17. 1. 1937, Ziff. I.

Zitierhinweis

Nr. 205 Bemerkungen des Reichsministers des Innern zum Entwurf einer Dritten Verordnung über den Neuaufbau des Reichs. 18. Dezember 1936 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band III/1936, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh03d205>